

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1282/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายปัญญาหรือปูน แซ่ไคว่

จำเลย

นายปัญญาหรือปูน แซ่ไคว่ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นเรื่องโต้แย้งการใช้ดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าการที่พยานโจทก์เบิกความขัดแย้งกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหมายค้นก็ดี เกี่ยวกับชั้นวางของและเวลาทำการตรวจค้นก็ดี ไม่เป็นข้อแตกต่างกันในพลความ แต่เป็นข้อแตกต่างกันในข้อสำคัญฎีกาของจำเลยไม่มีส่วนใดหรือข้อใดที่โต้แย้งดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์เลย จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 44)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67 ประกอบมาตรา 4, 7, 8 และ 15 ฯลฯ ลงโทษจำคุก 2 ปี ของกลางรับจำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 43)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 44)

คำสั่ง

ปัญหาที่ว่าพยานให้การแตกต่างกันในพลความหรือแตกต่างกันในสาระสำคัญ จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไปจึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ปัญหาที่ว่าพยานให้การแตกต่างกันในพลความหรือแตกต่างกันในสาระสำคัญ จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไปจึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-เชียร ผุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ